

# 광고수익 기반 전 종목 기술지표 상태 해설 웹서비스의 자본시장법상 투자자문업 또는 유사투자자문업 해당 여부

무료 공개 웹서비스에서 다수 종목의 기술지표 상태와 일반적 해석을 동일하게 제공할 때, 투자조언 및 대가성의 범위가 어디까지인지 확인하기 위한 질의서입니다.

## 서비스 개요

망치든개발자의 기술지표분석교실(약칭: 망개의 기지분 교실)은 국내 상장 종목 전반을 고정된 기술적 조건으로 분석하여, 종목명과 코드 및 비가격형 기술지표 상태 해설을 무료 공개하려는 웹서비스입니다. 수익원은 화면 광고수익만을 예상하고 있습니다.

## 질의의 핵심

특정 종목을 식별할 수 있게 표시하되, 매수·매도·보유 등 투자판단 문구, 가격·차트·점수·순위·목표가·진입/청산 시점 및 개별화 기능을 모두 배제한 경우에도 자본시장법상 투자조언에 해당하는지 확인하고자 합니다.

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 신청인   | [신청인 성명 또는 법인명 입력]             |
| 작성일   | 2026. 7. 14. - 제출 전 실제 작성일로 수정 |
| 공개 여부 | 법령해석은 공개 접수 대상이므로 즉시공개를 선택합니다. |

제출 전 유의: 이 문서는 신청 내용 작성을 돕는 초안이며, 금융위원회의 최종 회신 또는 법률자문을 대체하지 않습니다.

## 1. 신청내용

|          |                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요청 구분    | 법령해석                                                                                                                         |
| 제목       | 광고수익 기반 전 종목 기술지표 상태 해설 웹서비스의 자본시장법상 투자자문업 또는 유사투자자문업 해당 여부                                                                  |
| 질의 동기    | 기타                                                                                                                           |
| 질의 동기 상세 | 신청인은 현재 인허가 또는 신고 신청을 진행 중인 당사자가 아닙니다. 웹서비스 공개 전, 예정된 서비스 구조가 자본시장법상 투자자문업 또는 유사투자자문업에 해당하는지와 공개 가능한 정보의 경계를 확인하기 위하여 질의합니다. |
| 해석 대상 법령 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제6조 제7항(투자자문업), 제17조(투자자문업 등록), 제18조(유사투자자문업 신고), 제101조 제1항 및 같은 법 시행령 제102조 제1항                          |

## 2. 법령해석 요청의 원인이 되는 구체적 사실관계

### 가. 서비스의 기본 운영 방식

- 국내 상장 종목 전반을 대상으로 동일한 고정 규칙을 적용해 하루 1회, 장 마감 이후 기술지표 상태를 갱신하는 웹서비스를 계획하고 있습니다.
- 이용자는 로그인, 유료 결제, 멤버십 가입 없이 동일한 내용을 볼 수 있습니다. 유료 구독, 프리미엄 화면, 종목별 유료 열람, 후원자 전용 콘텐츠, 제휴 수수료 또는 증권사 주문 유도 수수료는 운영하지 않을 예정입니다.
- 예정된 수익원은 웹페이지에 표시되는 일반 광고수익뿐이며, 광고를 보지 않은 이용자와 광고를 본 이용자 사이에 분석 내용의 차이를 두지 않습니다.
- 투자성향, 보유자산, 보유종목, 매수단가, 투자목적 등 개인 정보를 받거나 이용자별 결과를 다르게 제공하지 않습니다.

### 나. 이용자와의 상호작용 제한

- 개별 종목에 대한 1:1 질의응답, 채팅 상담, 댓글 답변, DM 상담, 맞춤형 알림, 개인별 추천, 자동주문, 주문연동 및 계좌연동 기능을 제공하지 않습니다.
- 표시 내용은 불특정 다수에게 동시에 일방향으로 제공하며, 특정 이용자의 상황을 고려하여 투자판단을 제시하지 않습니다.

### 3. 공개 화면에서 표시하려는 정보와 명시적으로 배제하는 정보

#### 가. 표시하려는 정보

- 종목명과 종목코드를 식별 정보로 표시합니다. 이는 특정 종목을 예로 들어 기술지표의 읽는 방법을 설명하기 위한 것입니다.
- 볼린저밴드의 수축·확장, 이동평균선의 중립·정렬 상태, RSI의 중립·과열·침체 구간, 거래량 확인 여부, 일목균형표의 구름대 상대 위치 등 정성적 상태 설명을 제공합니다.
- 예: "밴드 수축 뒤 확장 조건", "거래량 확인", "주세가 중립인 구간", "과열 또는 침체 여부를 추가 확인할 구간"처럼 기술지표의 일반적 의미와 상반 신호 또는 무효화 가능성을 함께 설명합니다.
- 모든 종목에 동일한 형식의 해설을 제공하며, 화면에서 특정 종목을 더 유망하거나 우선적인 종목으로 보이게 하는 순위, 추천 배지 또는 강조 표시를 두지 않습니다.

#### 나. 공개 화면에서 배제하는 정보

| 구분         | 배제 범위                                              |
|------------|----------------------------------------------------|
| 투자판단 문구    | 매수, 매도, 보유, 추천, 비추천, 진입, 청산, 손절, 목표가, 적정가, 수익 기대 등 |
| 가격 및 시세 정보 | 현재가, 종가, 시가, 고가, 저가, 등락률, 거래량 원수치, 호가, 체결 정보 등     |
| 차트 및 원자료   | 캔들 차트, 가격 그래프, 원시 기술지표 수치, 계산식 결과값, 시계열 데이터 등      |
| 비교 및 순위    | 종합 점수, 랭킹, 매수 후보 목록, 시장 대비 수익률, 목표 수익률, 우선순위 등     |
| 시점 및 실행 정보 | 언제 사거나 팔아야 하는지, 주문 수량·방법·가격·시기, 자동주문 또는 알림 등       |

##### 설명 목적

해당 화면은 특정 종목의 취득 또는 처분을 유도하기 위한 것이 아니라, 기술지표 조건들이 동시에 나타날 때 일반적으로 어떤 점을 점검하는지를 학습적으로 설명하기 위한 것입니다. 상승 가능성뿐 아니라 상반 신호, 실패 가능성, 해석의 한계를 함께 고지합니다.

## 4. 질의 요지

아래 사실관계를 전제로 자본시장법상 해석을 요청합니다.

- |    |                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | 종목명 및 종목코드를 표시하면서 전 종목에 대한 정성적 기술지표 상태와 일반적 해설을 동일하게 공개하는 행위가, 가격·차트·점수·순위·매수·매도·보유·목표가·진입 또는 청산 시점 등을 전혀 제시하지 않는 경우에도 금융투자상품의 가치 또는 투자판단에 관한 조언으로서 투자자문업 또는 유사투자자문업의 "투자조언"에 해당하는지요? |
| 02 | 질의 1의 서비스가 투자조언에 해당한다고 보더라도, 모든 이용자에게 무상으로 동일한 내용을 제공하고 운영자가 광고수익만 얻는 경우, 광고수익이 자본시장법 시행령 제102조 제1항의 "일정한 대가"에 해당하여 유사투자자문업 신고가 필요한지요?                                                |
| 03 | 특정 종목의 식별 정보와 함께 "볼린저밴드 수축 뒤 확장", "거래량 확인", "이동평균선 중립", "RSI 과열 여부 확인" 등 기술지표 상태를 설명하는 행위가, 매수·매도·보유 의견이나 취득·처분의 방법·수량·가격·시기 제시와 구별되는지요? 구별 판단에 중요한 요소가 있다면 제시해 주시기 바랍니다.             |
| 04 | 질의의 서비스 구조가 투자자문업 또는 유사투자자문업에 해당하지 않기 위해 추가로 제외하거나 제한해야 할 표현, 기능, 수익 구조 또는 이용자 상호작용이 있다면 구체적으로 알려주시기 바랍니다.                                                                            |

### 질의 범위에 관한 보충

본 질의는 자본시장법상 영업 분류와 신고 필요 여부에 관한 것입니다. 시세·차트 등 원천정보의 이용허락, 재배포 또는 계약상 제한은 별도의 데이터 권리 및 계약 문제로서, 해당 정보 제공처와 별도로 확인할 예정입니다.

## 5. 대립되는 의견 및 이유

### 갑설 - 투자조언에 해당할 수 있다는 견해

특정 종목을 식별한 상태에서 기술지표를 해석하면, 명시적 매수·매도 문구가 없어도 일반 투자자가 특정 종목을 매수·매도 판단에 활용할 가능성이 있으므로 금융투자상품의 가치 또는 투자판단에 대한 조언으로 볼 여지가 있다는 견해입니다.

### 을설 - 투자조언과 구별될 수 있다는 견해

표현과 기능이 기술지표의 일반적 교육·설명에 한정되고, 투자판단을 결론으로 제시하지 않으며, 가격·차트·점수·순위·행동 유도와 개인화가 모두 배제되어 있고 모든 이용자에게 동일하게 무상 제공된다면, 투자조언 또는 이를 업으로 하는 행위와 구별될 수 있다는 견해입니다.

## 6. 신청인의 의견

- 신청인은 서비스가 특정 종목을 취득·처분을 권유하거나 그 방법·수량·가격·시기를 제시하는 구조가 아니므로, 투자판단에 관한 조언으로 보기 어렵다고 생각합니다.
- 특히 종합 점수, 등급, 순위, 추천 표시, 목표가, 매수 후보 목록, 현재 가격 및 차트를 모두 배제하고, 해석 문구에 위험 신호와 한계를 함께 포함할 예정입니다.
- 다만 종목 식별 정보와 기술지표 상태의 결합만으로도 투자조언으로 평가될 가능성이 있는지 불명확하므로, 구체적 판단 기준을 공식적으로 확인하고자 합니다.
- 질의 1에서 투자조언에 해당한다고 판단되더라도, 서비스는 유료회원제나 개별 대가를 전혀 받지 않고 광고수익만을 예정하므로, 광고수익만으로 유사투자자문업 신고 대상이 되는지 명확한 해석을 요청합니다.

### 운영상 협약

법령해석 회신 전에는 실제 종목을 식별 가능한 상태로 공개하지 않고, 일반적인 기술지표 교육 콘텐츠만을 공개합니다. 회신 내용에 따라 문구·기능·수익 구조를 수정하고 필요한 신고 또는 등록 절차를 이행하겠습니다.

## 7. 참고자료 및 별도 확인 사항

### 가. 참고자료

- 금융위원회 법령해석 회신문 210147 - 온라인 방송을 통한 투자정보 제공과 유사투자자문업 신고 필요 여부
- 금융위원회 2024. 8. 20. 보도자료 - 유사투자자문업의 양방향 채널 운영 제한 관련 규정 정비 안내
- 한국투자증권 Open API 제휴 안내 - 제3자 서비스에서 시세 API 활용 시 KRX 등 정보이용계약 필요 여부 확인 안내

### 참고 링크

[https://better.fsc.go.kr/fsc\\_new/replyCase/LawreqDetail.do?lawreqIdx=3509&muGpNo;=75&muNo;=171&stNo;=11](https://better.fsc.go.kr/fsc_new/replyCase/LawreqDetail.do?lawreqIdx=3509&muGpNo;=75&muNo;=171&stNo;=11)

<https://www.fsc.go.kr/no010101/82887?curPage=4&srchBeginDt;=2024-08-01&srchCtgr;=&srchEndDt;=2024-08-31&srchKey;=sj&srchText;=>

<https://apiportal.koreainvestment.com/provider-info>

### 나. 데이터 권리 별도 확인 문안

#### 정보 제공처에 별도 문의할 문안

당사는 귀사 또는 제휴 경로로 취득한 시장정보를 바탕으로 가격·차트·원시 지표·시계열 수치를 공개하지 않고, 특정 종목 별 기술지표 상태에 관한 정성적 해설만을 무료 웹페이지에 제공하려 합니다. 광고수익이 발생하는 공개 웹서비스에서 이러한 파생 해설의 공개가 정보이용계약 또는 재배포 제한에 해당하는지, 필요한 계약 또는 승인 절차가 무엇인지 안내를 요청드립니다.

### 다. 제출 전 확인 목록

- [ ] 신청인, 연락처, 실제 서비스명 및 작성일을 입력했는지
- [ ] 유료회원제, 맞춤형 조언, 1:1 질의응답, 주문 연동이 없다는 사실관계가 실제 운영안과 같은지
- [ ] 공개 화면에서 배제할 표현과 기능이 실제 제품 사양서 및 광고 문구에도 반영되었는지
- [ ] 시장정보 제공처 또는 거래소에 데이터 이용허락 및 재배포 가능 여부를 별도로 문의했는지
- [ ] 법령해석 회신 전에는 실제 종목 식별형 공개 화면을 열지 않는지

제출 팁: 첨부파일에는 공개 예정 화면의 비식별 와이어프레임, 금지 문구 목록, 서비스 이용 흐름도를 넣으면 사실관계가 더 명확해집니다. 실제 시세·차트·종목별 추천 화면은 첨부하지 않는 편이 안전합니다.